

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 262/2537

นางเรือนแก้ว วงศ์บวรเกียรติ

โจทก์

นายลีจีตุง

จำเลย

นายไทรรัตน์ ทองสมัครพันธ์ ทนาย

โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 175

ความว่า จำเลยฎีกา บัดนี้โจทก์และจำเลยตกลงกันได้แล้ว โจทก์จึงขอถอนฟ้องคดีนี้ โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

คดีนี้ (คดีหมายเลขแดงที่ 22550/2533) ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษารวมกับอีกคดีหนึ่ง (คดีหมายเลขแดงที่ 22549/2533) ซึ่งต่อมาศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาจำเลยและคดีถึงที่สุดไปแล้ว

โจทก์ฟ้องทั้งสองสำนวนขอให้จำเลยชำระเงินตามเช็คพิพาท พร้อมดอกเบี้ย

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินตามเช็คพิพาททั้งห้าฉบับแก่โจทก์ฉบับแรกจำนวน 50,000 บาท ฉบับที่สองจำนวน 50,000 บาท ฉบับที่สามจำนวน 100,000 บาท ฉบับที่สี่จำนวน 100,000 บาท และฉบับที่ห้าจำนวน 100,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2531 เป็นต้นไป สำหรับเช็คฉบับแรก วันที่ 10 มิถุนายน 2531 เป็นต้นไปสำหรับเช็คฉบับที่สอง วันที่

3 มิถุนายน 2531 เป็นต้นไปสำหรับเช็คฉบับที่สามและฉบับที่สี่ และวันที่ 29 มิถุนายน 2531 เป็นต้นไปสำหรับเช็คฉบับที่ห้า แต่ดอกเบี้ย ตามเช็คฉบับแรกและฉบับที่สองคำนวณถึงวันฟ้องในสำนวนแรก (10 พฤษภาคม 2531) ต้องไม่เกิน 6,875 บาท และดอกเบี้ย ตามเช็คฉบับที่สามถึงฉบับที่ห้าคำนวณถึงวันฟ้องในสำนวนหลัง (2 มิถุนายน 2532) ต้องไม่เกิน 20,625 บาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับฎีกาเฉพาะคดีหมายเลขแดงที่ 22550/2533 ส่วนคดีหมายเลขแดงที่ 22549/2533 ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจึงไม่รับจำเลยยื่นคำร้อง อุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา แต่ไม่ได้นำเงินมาชำระตามคำพิพากษา หรือหาประกันให้ไว้ต่อศาลภายในกำหนด ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับ คำร้อง (อันดับ 111,112,114,117)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

โจทก์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 119 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาแล้ว ย่อมไม่อาจอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องได้ยกคำร้อง คำคำร้องเป็นพับ

เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาแล้ว ย่อมไม่อาจอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องได้ยกคำร้อง คำคำร้องเป็นพับ

(จรรยา ทัตถกรรม-นาม ยัมแย้ม-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ